

1500018-39.2020.8.26.0650

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcia Yoshie Ishikawa

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... a condenação do réu pelo crime de roubo majorado é medida de rigor.

E, nesse ponto, no que diz respeito ao delito de roubo, cumpre promover a emendatio libelli da denúncia, nos termos do artigo 383 do CPP. Isso porque restou demonstrado que o réu praticou em um mesmo contexto fático roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

3ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos - SP - cep 13270-660

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500018-39.2020.8.26.0650 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500018-39.2020.8.26.0650

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Yoshie Ishikawa

Vistos.

VITOR ANTÔNIO DOS SANTOS, menor de 21 anos de idade à época dos fatos, qualificado às fls. 25, está sendo processado por infração aos art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, ambos na forma do art. 69, caput, do Código Penal; porque, segundo a denúncia, no dia 19 de dezembro de 2019, às 04h30min, na Rua Antônio de Campos, nº 59, bairro Samambaia, nesta cidade e comarca de Valinhos, corrompeu ou facilitou a corrupção do menor J.S.M., à época com 16 anos de idade, bem como, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente J.S.M. e outros dois agentes ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra as vítimas, subtraiu, para eles, um veículo Honda/HR-V EX CVT, placas FXW-4253- São Paulo-SP, ano/modelo 2016/2016, de propriedade de Camille Oliveira Meneses Macedo, um veículo GM/Corsa

GLS, placas CME-2389-ValinhosSP, ano/modelo 1998/1988, um violão, um cavaquinho e um aparelho de som de propriedade de Matheus Biacca de Lima, um televisor da marca LG de 42 polegadas, dois notebooks Samsung, três celulares Motorola e um celular LG de propriedade de João Pereira de Lima, três celulares I-Phone de propriedade de Mariana Biacca de Lima, e diversas roupas, documentos e cartões de propriedade das vítimas acima relacionadas e de Neuza Aparecida Biacca Pereira de Lima. Folha de antecedentes e certidões (fls. 24, 75/77, 87/89 e 111).

A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2020 (fls. 78), vindo acompanhada de inquérito policial.

Citado (fls. 113/114), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 122/123).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 130/131).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas; e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 210/211).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 198/205).

A defesa, por sua vez, em memoriais, pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva. Ademais, requereu, subsidiariamente, em caso de condenação, a observância da circunstância atenuante da menoridade relativa (fls. 206/209).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelos delitos descritos na denúncia.

Não há questões preliminares pendentes de análise.

Presentes, pois, os pressupostos processuais e demais requisitos de admissibilidade da ação penal, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/6, pelos relatórios de investigação de fls. 16/20 e 21/23, pelo laudo pericial do carro roubado de fls. 43/46, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa.

Interrogado em sede inquisitorial, o acusado Vitor Antônio dos Santos afirmou que não praticou nenhum crime nesta cidade. Alegou que trabalha de ajudante, com seu genitor, e que retiram entulhos. Contou que foi apreendido quando menor de idade, por estar com uma motocicleta roubada. Disse que o único roubo que praticou foi na cidade de Campinas, de duas bicicletas, em concurso com Victor Guilherme Negrão da Silva, Pablo Kaue Negrão da Silva, Josué Santos Martins e Rafael Reis Queiroz.

Relatou, ademais, que conhece Josué Santos Martins, Ezequiel Henrique Marques Thomaz, Pablo Kaue Negrão da Silva, Rafael Reis Queiroz e Victor Guilherme Negrão da Silva, todos do bairro em que mora. Esses indivíduos já vieram para a cidade de Valinhos e praticaram um roubo numa casa, sendo que apareceram no bairro com um carro, uma tv, e outras coisas que não se lembra, mas nega ter participado do crime (fl. 29).

Sob o crivo do contraditório, o acusado Vitor alterou em parte sua versão sobre os fatos. Novamente negou a prática delitiva e disse que não participou do ocorrido. Ademais, acrescentou que não conhece o adolescente Josué e nunca participou de nada com ele.

A negativa de autoria do acusado não merece prosperar, uma vez que está em contradição com a prova produzida durante a persecução penal.

Com efeito, dos depoimentos das vítimas e das testemunhas é possível inferir sem qualquer dúvida que o acusado praticou os crimes descritos na denúncia.

A vítima Matheus Biacca de Lima, ouvido em solo judicial, relatou que é músico e toca à noite. No dia dos fatos, salvo engano uma quarta ou quinta-feira, estava voltando para casa, após ter tocado em Campinas, já de madrugada - umas 3 horas, 4 e pouquinho da manhã -, e embicou o carro para entrar na garagem. Na hora que parou o carro e puxou o freio de mão, apareceram 4 ou 5 indivíduos que o abordaram.

Conseguiu ver de vislumbre o rosto de dois e a estatura. Em seguida, os assaltantes já o arrancaram do carro "na base da pancada", começaram a ofendê-lo muito e ameaçá-lo. Os meliantes pediram para ele entrar na casa e, então, explicou para

eles que não tinha a chave do imóvel e, normalmente, é seu pai quem abre o portão. Então, teria que bater na janela de seu genitor, e foi o que fez. Após, aberta a porta do imóvel, os assaltantes abordaram seus familiares e o fizeram entrar na casa. Não queria entrar, então, apanhou um pouco lá fora, tomou uma coronhada, chutes no corpo e na cabeça, além de socos na cabeça e foi apanhando até chegar à janela de seu pai, e aí seu pai abriu a casa. Disse que pediu para seu pai abrir a casa e, nesse momento, os assaltantes ficaram quietos, depois esses indivíduos entraram na casa e renderam a família dentro do imóvel. Informou que os assaltantes estavam armados; dois deles estavam armados, e sentiu que uma das armas era de metal; tomou uma pancada na cabeça e parecia que era arma de fogo. Todos os assaltantes entraram no imóvel, e a partir do momento em que seu pai abriu a porta dois já foram para cima dele, renderam ele com arma, e ele (declarante) ficou com uma arma apontada em sua nuca. Todos os presentes no imóvel foram rendidos e foram 3 assaltantes responsáveis por rendê-los. Os outros 2 assaltantes começaram a "limpar a casa", pegando tudo que estava na frente, desde comida, prato, panela, até microondas. Tudo que havia na frente deles, eles jogavam no chão para colocar dentro de uma sacola e bolsa e levarem. Contou que os assaltantes acordaram sua irmã e cunhado, acordaram sua mãe e os colocaram dentro do quarto. E, dentro do quarto, eles ameaçavam, faziam o terror. Informou que houve a subtração de dois carros, o seu que ainda está lá e o de seu pai que deu perda total, mas já foi consertado. Disse que teve duas ou três tentativas para fazer o reconhecimento, a polícia foi até sua casa, só que foi muito vislumbre, então consegue reconhecer alguns traços, mas não consegue afirmar com certeza; os assaltantes ficaram em torno de 1 hora e meia a 2 horas no local. Exibido o vídeo do acusado, afirmou que o rapaz do vídeo parece um pouco com o assaltante; parece que era o mais alto entre os assaltantes; e parece muito, ainda mais com a tatuagem no canto.

A vítima Neuza Aparecida Biacca Pereira de Lima, ouvida na fase acusatória, relatou que, no dia dos fatos, dormiam em casa, e seu filho havia ido trabalhar e tinha levado as chaves como sempre faz, mas, este resolveu chamar o pai pela janela para abrir a porta. Seu marido, sem entender, foi abrir a porta, pensando que, no mínimo, Matheus deveria ter esquecido a chave. Então seu marido foi abrir a porta, e quando ele abriu teve uma surpresa, o filho deles estava acompanhado de uns meninos que apontavam uma arma para ele. Em seguida, os assaltantes já determinaram que seu marido fosse para o quarto. Logo após, foi acordada a chutes e pontapés. Foram levados ao quarto de sua filha, e os assaltantes arrancaram a menina da cama e também o namorado dela, que estava no chão dormindo. Os meliantes trouxeram todos para seu quarto e seu filho também foi colocado em seu quarto, que era o maior; colocaram-nos na cama, e "começaram a fazer a festa". Percebeu que eram 5 rapazes, não estavam encapuzados, e dois deles estavam armados; esses dois estavam mais nervosos e agitados, os outros 3 não ficavam muito lá no quarto, mas esses 2 ficavam agredindo eles, querendo dinheiro e o foco deles era o marido dela. Um dos assaltantes, o mais baixinho, chutava muito o marido dela. Disse que a família estava nervosa porque seu marido é pai de família e não tinha dinheiro em casa. Afirmou que com o genro dela, por ele ser moreninho, os assaltantes eram mais agressivos ainda, chamando-o de neguinho - e, esse baixinho, chegou a colocar a arma na boca de sua filha e na de seu genro. Afirmou que foi a pessoa que menos apanhou, mas apanhou um pouquinho sim, e percebeu que apanhou porque queria olhar no rosto deles, então, quando queria olhar eles batiam, porque eles não queriam que olhassem. Disse que seu marido convulsionou no quarto de tanto nervoso de ver a mãe e a filha e o namorado da filha apanharem. Pediram para os assaltantes trazerem água, e eles trouxeram, mas de um jeito violento. Os dois com arma eram mais violentos e os outros três fizeram a limpeza na casa. Com certeza era arma de fogo, não conhece arma, mas não parecia de brinquedo. Nada do que foi subtraído foi recuperado. Afirmou que os assaltantes não estavam encapuzados. Exibido o vídeo com a imagem do acusado, não o reconheceu, pois não se recorda das características. A vítima João Pereira de Lima, ouvida sob o crivo do contraditório, disse que se recorda do dia dos fatos, mas não se lembra do rosto das pessoas. Na ocasião, estava dentro de casa, e seu filho chegou mais ou menos às 04 e meia da manhã; não se lembra exatamente do horário. Informou que seu filho foi abordado na rua,

enquanto ele (declarante), sua esposa e filha estavam dormindo. Disse que seu filho Matheus foi à janela pedir para ele (declarante) abrir a porta, porque aquele havia esquecido as chaves. Ocorre que não deu atenção ao que estava acontecendo e achou que Matheus havia realmente perdido as chaves. Então, foi abrir a porta e quando abriu a porta os bandidos já estavam com a arma na cabeça de Matheus e logo o "enquadraram" também. Em seguida, os assaltantes levaram todos para dentro do quarto, pegaram a esposa dele e sua filha e as mandaram para um quarto também. Os meliantes agrediram sua esposa, ele e sua filha, e todos os outros que estavam dentro de casa. Disse que, em certo momento, um bandido estava com a arma na cabeça de Matheus e um outro já foi apontando a arma para ele e o enquadrando. Todos os familiares foram levados ao quarto e amarrados com cadarço de tênis, com exceção de seu filho Matheus, porque os assaltantes queriam a chave do carro, celulares, então mandaram Matheus ir ao carro e levar algumas coisas. Não se lembra de qual arma de fogo que foi apontada para ele, mas sabe que era uma arma de fogo, só não tem certeza se era verdadeira, aparentava ser arma de fogo e todos estavam com arma de fogo. Foi levado praticamente quase tudo, televisão, microondas, 6 ou 7 celulares, os dois carros que foram recuperados, roupas, tablets, notebooks, pelo que se lembra, mas tem mais coisas. Recorda-se, também, de terem levado as alianças dele e de sua esposa, um anel de sua menina, roupas dela e de seu menino, tênis novo de seu genro, namorado de sua filha. Levaram, ainda, documentos e dinheiro, mas não somou ou estimou o prejuízo e valores. Dos bens, apenas os dois carros foram recuperados. Informou que um dos assaltantes era moreno e baixinho, o outro era branco, todos aparentavam ser muito novos, e o baixinho lhe desferiu chutes na perna, parecia que estava louco, tinha fumado maconha ou algo desse tipo. Apenas um dos assaltantes estava agressivo, o baixinho moreno. Os meliantes, além de apontarem a arma, faziam ameaças; diziam que se não dessem o dinheiro eles os matariam, ameaçaram também que levariam alguém da família para retirar dinheiro, mas isso não ocorreu. Alegou que seus filhos fizeram o Boletim de Ocorrência, mas não fizeram o reconhecimento na delegacia, porque, nesse momento, os assaltantes não haviam sido apreendidos. Contou que ficou cerca de 40 minutos amarrado durante o assalto. Exibindo o vídeo com a imagem do acusado, afirmou que não tem certeza se o indivíduo da imagem era um dos assaltantes, porque estava com a cabeça ruim, pressão meia alta, então não teve como avaliar a pessoa, não sabe dizer nem que era e nem que não era.

A vítima Mariana Biacca de Lima, ouvida em juízo, relatou que se recorda dos fatos, embora não queira mais lembrar do ocorrido. Naquele dia, ela, seus pais e seu namorado estavam dormindo. Informou que seu irmão Matheus é músico e toca de madrugada. Na ocasião, Matheus acabou chegando em casa e tocando na janela dos pais dela, pedindo para abrirem a porta. A porta, então, foi aberta e, nesse momento, ouviu um monte de gente gritando; pensava que fossem os amigos de seu irmão. Em seguida, os assaltantes começaram a abrir porta; abriram a porta do quarto dela e arrancaram seu namorado do colchão, depois também a arrancaram do colchão e levaram-na ao quarto de sua mãe. Disse que seu pai ficou junto com seu irmão Matheus e com o namorado dela com as mãos amarradas; e ela e sua mãe ficaram em cima da cama. Pelo que sabe foram três pessoas que participaram do crime; elas ficavam indo e andando no corredor; um dos assaltantes que era baixinho estava super drogado e bateu nela e em sua mãe, ele, inclusive, colocou a arma em sua boca, chutou seu pai com agressividade. Afirmou que seu genitor foi parar no chão com a agressividade e a pressão dele caiu. Os assaltantes, também, bateram no namorado dela, no irmão dela. Disse que seu irmão Matheus contou que os meliantes bateram muito nele antes dele entrar na casa; Matheus não estava querendo deixar os assaltantes entrarem, mas, como havia uma arma, não teve o que fazer. Alegou também que, depois disso, os assaltantes começaram a revistar todas as coisas, levaram todas as suas roupas, de seu irmão e de seu namorado. Os autores do crime abriram o guarda-roupas achando que havia um cofre por ser uma casa grande. Na época, seu pai havia recebido um dinheiro, então, fez uma reforma na churrasqueira. Depois disso, os indivíduos acabaram agredindo todo mundo mais e mais vezes. Viu seu pai no chão e não conseguiu ter reação nenhuma, pedia e implorava para ficar perto de seu pai para reanimá-lo, porque parecia que ele já estava quase "batendo". Disse que seu

namorado é ex-integrante do exército então meio que eles estavam querendo reagir. Contou, também, que os assaltantes pegaram algumas roupas velhas de sua mãe e de seu pai e amarraram em seus braços, colocaram mordaca em suas bocas, trancaram-nos no quarto e estouraram o portão da casa. Os indivíduos roubaram bastante coisa, celulares, notebooks, tablets do seu irmão, instrumento dentro do carro, dinheiro, identidade de seu namorado, roupas dele, um monte de perfumes, fuçaram na geladeira, levaram microondas, televisão e as coisas que compraram para ir à praia. Ficaram trancados e seu irmão teve que pular a janela do banheiro para poder pedir socorro, aí vieram os vizinhos arrebatando as portas para tirá-los de lá. Disse que seu genitor foi levado na ambulância ao hospital; ele passou mal, depois de tantos chutes. Alegou que recebeu uns tapas bem fortes dos assaltantes, uma batida de arma bem fortes na região do peito; e sua mãe também levou tapas fortes, então eles estavam bem agressivos. Na verdade, eram duas pessoas que entravam e saíam dos quartos, uma que ficava no corredor pegando as coisas dos outros dois quartos e parece que havia mais duas pessoas lá na frente pegando as coisas da sala, cozinha e banheiro. Ouvia os indivíduos pegando as coisas lá da cozinha, eram dois que ficavam entrando e saindo, um que ficava rodeando o seu quarto e o quarto do seu irmão. Via duas pessoas se movendo lá na frente, porque se havia três indivíduos ali, deveriam ter mais dois lá na frente, então provavelmente eram cinco pessoas; eram mais 3 vezes, 2 lá dentro rodeando, porque o que estava drogado estava muito louco, então tinha um outro para acalmá-lo. Disse que se lembra desses dois indivíduos vagamente, um era alto, os dois de cor, um bem baixinho, acredita que 1,65cm, com tatuagem no braço; ambos usavam faixa na boca, mas dava para ver a expressão deles. O baixinho estava bem drogado e o outro estava mais calmo e era mais alto, tinha 1,70 cm, ambos eram bem magros e o baixinho era forte e tinha uma tatuagem no braço. Pelo que se recorda, os indivíduos estavam com uma pistola; foi esta arma que o “baixinho” colocou em sua boca, mas acha que só tinha uma arma e eles foram passando de mão em mão. Informou que foram à delegacia, mas ninguém falou nada, só fizeram o Boletim de Ocorrência. Em relação aos objetos, não recuperaram nada. Recuperaram apenas os carros, o corsa ainda estava bom, mas o HR-V estava todo detonado. Pelo que teve conhecimento, um dos carros foi encontrado quase perto da casa, em uma estrada de terra, e o outro foi encontrado batido em Campinas. A recuperação dos veículos ocorreu lá pelas 11 e meia da manhã do mesmo dia, porque foram atacados de madrugada. Os dois carros foram recuperados. Afirmou que as duas pessoas que viu durante o assalto eram negras. Exibido o vídeo com a imagem do denunciado, disse que o segundo mais alto é muito parecido com o assaltante, mas não pode afirmar com certeza; esse indivíduo do vídeo parece o que estava tentando acalmar o baixinho, ele (denunciado) parece muito o que estava tentando acalmar o baixinho, porque, nesse dia, seus óculos estavam no chão e pediu para esse assaltante pegar os seus óculos, então teve um contato próximo com ele. O investigador de polícia Adonys Martins, ouvido na fase judicial, relatou que se recorda dos fatos. Na ocasião, a vítima trabalhava à noite e estava chegando à residência. O ofendido encostou o veículo e abriu o portão para adentrar no imóvel, momento em que dois indivíduos, um de cor branca e outro de cor negra, abordaram a vítima na entrada da casa, mediante o uso de arma de fogo e a renderam. Os assaltantes falaram para a vítima chamar o familiar que estava dentro do imóvel e, então, a vítima passou pela janela como sempre fazia para avisar que estava chegando em casa e não levantar suspeita dos familiares. Quando os familiares abriram a porta, esses dois assaltantes junto a outros dois indivíduos que chegaram logo depois adentraram à residência e fizeram a família toda refém. Os autores do crime colocaram os familiares no quarto e os trancaram no local. A vítima que chegou com o veículo ficou presa no banheiro e, nesse momento, os 4 assaltantes começaram a recolher objetos da casa, bens de valor, eletrônicos e várias coisas. Em seguida, os assaltantes colocaram os objetos no veículo da vítima e logo após empreenderam fuga usando dois veículos, um da vítima que era um HR-V. Momentos depois, cerca de 30 a 40 minutos, as vítimas conseguiram se soltar e pediram o apoio da polícia militar, e, minutos depois, uns 30 a 40 minutos, a polícia militar entrou em contato com as vítimas informando que o veículo havia sido encontrado na região do Itatiaia, bairro próximo de Valinhos, que faz divisa com Valinhos.

Informou também que passado o início das investigações, receberam uma denúncia anônima dando conta de que dois indivíduos teriam participado deste assalto, no caso a pessoa de Vitor Antônio e de Josué, então começaram a identificá-los, levantaram qualificação dos dois suspeitos e, com a foto dos dois, enviaram para vítima, que os reconheceu como autores do fato. No dia do crime, os assaltantes não usavam capuz. Afirmou que não se recorda de ter contato com Antônio, mas com Josué sim, salvo engano, realizou a prisão deste último. Na ocasião, Josué não quis se pronunciar sobre os fatos; ele não admitiu nada. Sobre Vitor também não sabe o que ele disse; a respeito dos carros também não foi falado nada, apenas foram encontrados em Itatiaia.

O investigador de polícia José Antônio Luz, ouvido em juízo, informou que se recorda do assalto ocorrido, das investigações e da vítima. Participou das investigações. Relatou que o Sr. Matheus Biacca, vítima, estava chegando em sua residência de madrugada, quando estacionou o carro e foi abordado por dois indivíduos, um branco e um negro. Esses indivíduos puxaram a vítima do carro e a jogaram no chão, além de a terem chutado. Tudo isso ocorreu em frente à residência do ofendido. Ato contínuo, chegaram ao local mais dois indivíduos, e os assaltantes pediram que Matheus entrasse na casa. A vítima prosseguiu como de costume; bateu na janela do quarto de seu pai, o pai abriu a porta, e, quando abriu a porta, os familiares do ofendido foram abordados pelos quatro indivíduos que estavam com Matheus. Com isso, os assaltantes renderam toda a família, colocaram a família no quarto amarrada, e colocaram Matheus em um banheiro da casa. Os assaltantes ficaram no imóvel por volta de uma hora a uma hora e meia, e recolheram tênis, celulares, televisores, joias, cavaquinho, tudo que tinha valor. Após, os meliantes saíram da casa usando os dois carros da vítima. Depois de meia hora, Matheus que estava no banheiro conseguiu desvencilhar-se e chamou a polícia. Algum tempo depois, a PM ligou para Matheus informando-o que foram localizados no Jardim Itatiaia, em Campinas, 2 carros. Então, começaram as investigações e já tinham conhecimento do envolvimento de Vitor em outros roubos, até que chegou uma denúncia de que Vitor teria participado junto com Josué nesse roubo também. Como já estavam com as fotos dessas duas pessoas, apresentaram-nas à vítima que reconheceu os indivíduos citados como sendo os autores do roubo. Então pediram a busca na casa de Vitor e Josué, contudo, Vitor já tinha sido preso em outra ocorrência, e Josué, que à época era menor, foi apreendido.

Ora, diante das provas colhidas em instrução, não há qualquer dúvida de que o réu praticou os crimes que lhes são imputados.

Não obstante a negativa apresentada pelo acusado, as demais provas e elementos probatórios da fase de inquérito corroboram a imputação que lhe foi feita. Isso porque as vítimas Matheus e Neusa, na fase policial, procederam ao reconhecimento do acusado e de seu comparsa, menor de idade. Já na fase instrutória, Matheus e Mariana confirmaram que o réu detinha características muito semelhantes ao assaltante mais alto, chegando, Matheus, a fazer referência à tatuagem no pescoço do acusado, demonstrando, assim, que, de fato, reconhecia-o como um dos agentes do crime.

Neusa não conseguiu se recordar do assaltante, embora não tenha descartado o acusado, e José, por ter passado mal no dia dos fatos, não conseguiu memorizar características que permitissem o reconhecimento.

Assim, o reconhecimento fotográfico extrajudicial (Fls. 13 e 15), ratificado por Matheus e por Mariana em juízo dão substrato à acusação, merecendo credibilidade. Importante observar, ademais, que o réu se limitou a negar a autoria do crime, sem sequer se preocupar em demonstrar em que local esteve na data dos fatos e o que fazia. Ainda, o acusado caiu em contradição em relação ao seu interrogatório policial. Isso porque, na delegacia, ele alegou que conhecia Josué, com quem já teria praticado um roubo em Campinas, junto com outros indivíduos (fls. 29). Mas, em juízo, afirmou desconhecer Josué, demonstrando, assim, seu intento de se esquivar da responsabilidade criminal.

Frise-se que, de acordo com o relato dos investigadores, a polícia obteve informações anônimas da participação do acusado e do então adolescente no assalto em comento e, a partir daí, procederam o reconhecimento de tais indivíduos pelas

vítimas.

Ora, é inegável que os investigadores não possuem interesse em falsear a verdade e, portanto, a informação anônima recebida, somada aos reconhecimentos positivos, tornam inequívoca a autoria delitiva.

Nesse contexto, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado é medida de rigor. E, nesse ponto, no que diz respeito ao delito de roubo, cumpre promover a emendatio libelli da denúncia, nos termos do artigo 383 do CPP. Isso porque restou demonstrado que o réu praticou em um mesmo contexto fático roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo contra cinco vítimas (todas as vítimas foram ameaçadas e agredidas), e subtraiu bens de todas elas, de modo que o réu deve responder por cinco crimes de roubo em concurso formal entre tais delitos. Nesse sentido a jurisprudência:

"Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos.

Precedentes." (HC 459.546/SP, j. 13/12/2018).

Outros precedentes: STJ REsp 105.298/RS, 6ª T., rel Vicente Leal, 15.04.97, v.u., DJ 16.06.1997, p. 27.418; HC 364.754/SP – Quinta Turma – Dje 10/10/2016; HC 311.722/SP – Quinta Turma – Dje 13/06/2016; e HC 179.676/SP – Sexta Turma – Dje 19/10/2015.

Ademais, devem ser reconhecidas as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

A respeito da utilização de arma de fogo, os depoimentos das vítimas apontam, sem deixar qualquer dúvida, que um dos autores do crime estava armado na data dos fatos e se utilizou da arma de fogo como meio para o emprego da grave ameaça.

Ainda que não apreendida a arma utilizada, a causa de aumento de pena deve ser reconhecida, uma vez provada através das outras provas colhidas em juízo seu efetivo emprego na prática delitiva:

[...] Desta forma, verifica-se a desnecessidade da apreensão e perícia da arma utilizada pelo réu, quando presentes outros elementos de prova hábeis a ratificar seu efetivo emprego na prática delitiva. Nas precisas lições de Cleber Masson (in Código Penal Comentado, Editora Método, página 622), até mesmo uma arma de brinquedo poderá eventualmente configurar a causa de aumento de pena, quando não houver apreensão e perícia do instrumento utilizado no crime. Segundo o mencionado autor, em princípio, a utilização de arma de brinquedo não caracteriza a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP. Mas, como a apreensão da arma não é obrigatória para a aplicação da majorante, é possível a declaração, em juízo, pela vítima, no sentido de ter sido o roubo praticado com emprego de arma. E, se a arma não foi apreendida, muito menos periciada, presumir-se-á que se cuidava de arma verdadeira, e não de mero brinquedo. Em que pese tratar-se de presunção relativa, será muito difícil o réu comprovar ter utilizado na execução do delito uma arma "finta". Em suma, inverte-se o ônus da prova, e dele será complicado o acusado desvencilhar-se com êxito. (STJ, AResp. 1.141.275 –DF (2017/0185511-7). Rel. Min. Ribeiro Dantas, Dje 14/09/2017).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3. Não configura

constrangimento ilegal a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, com base em circunstâncias concretas e idôneas, com relevo para as inúmeras condenações definitivas anteriores e para a circunstância de que o veículo subtraído no roubo seria destinado ao transporte de substâncias entorpecentes. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 5. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 470.400/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Assim, a causa de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo fica reconhecida no caso em exame.

Outrossim, não há qualquer dúvida de que o delito foi cometido em concurso de mais de duas pessoas, conforme confirmado pelas vítimas, de forma que incide o aumento do roubo majorado, tal como descrito na denúncia.

Por fim, no que toca ao crime de corrupção de menor, este também restou devidamente demonstrado, uma vez que restou clara a participação do adolescente Josué no assalto em questão, cf. minucioso relatório de investigação de fls. 16/23, e narrativa das vítimas, que a todo momento se referiram a um assaltante “baixinho”. Anote-se ser o caso de reconhecimento de que os delitos de roubo e corrupção de menores foram cometidos em concurso formal, e não em concurso material como capitulado na denúncia, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018)”.

Portanto, existentes provas da materialidade e da autoria dos crimes, deve ser decretada a condenação dos acusados por roubo agravado pelo concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma de fogo, por cinco vezes, bem como pelo delito de corrupção de menores, todos em concurso formal.

Ausentes causas de exclusão do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

a) ROUBOS MAJORADOS (artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A do CP)

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. Não é possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias não lhes são desfavoráveis. E as vítimas em nada concorreram para o crime. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão para cada crime de roubo. Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa. Embora reconheça presente a referida atenuante, deixo de atenuar a pena base, uma vez que a pena provisória não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ). A pena provisória é de 04 (quatro) anos de reclusão para cada crime de roubo.

Na terceira fase, a pena deve ser aumentada em 1/3, em razão da existência da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes prevista no §2º, inciso II, do artigo 157, do CP, atingindo-se assim 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada crime de roubo.

Referido quantum de aumento está de acordo com o entendimento jurisprudencial: “Em matéria de causas de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à

hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade." (Apelações nº 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1034.383/1, 1.036.617/0, 1.037.135/7, 1.041.935/4, 1.049.733/0, 1.052.075/2, 1.052.345/6 e 1.057.023/8). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que, "no que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão por que é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo". (Habeas Corpus nº 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, Relator). "O aumento acima de 1/3 sobre a pena-base em virtude da concorrência de duas qualificadoras (concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo) não se revela injustificado, conforme precedente de ambas as Turmas desta Corte". (STF, HC nº 76. 405-1-SP, 1ª Turma, Rel. : Min. Moreira Alves). Nesta Câmara adota-se a seguinte escala de aumento:

Número de qualificadoras

Coeficiente de aumento

01 (uma)

1/3 (8/24)

02 (duas)

3/8 (9/24)

03 (três)

5/12 (10/24)

04 (quatro)

11/24

05 (cinco)

½ (12/24)

Na espécie, afigura-se mais apropriada a elevação de 3/8 (três oitavos). Portanto, as penas cristalizam em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa." (Voto nº 6556 - Apelação no 1.111.359/5, 7ª Câmara do TACRIM-SP - Rel. Correa de Moraes).

Ainda, está presente a causa de aumento prevista no §2ª-A, inciso I, do artigo 157, do CP, de modo que elevo a pena em 2/3, em razão da ameaça e violência ter sido exercida com emprego de arma de fogo. Assim, fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para cada delito de roubo.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 21 dias-multa, no piso legal.

b) CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B do ECA):

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. Não é possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias não lhes são desfavoráveis. E as vítimas em nada concorreram para o crime. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa. Embora reconheça presente a referida atenuante, deixo de atenuar a pena base, uma vez que a pena provisória não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ). A pena provisória é de 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não estando presentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva é de 01 (um) ano de reclusão.

Em face do reconhecimento do concurso formal entre os cinco delitos de roubo majorado e a corrupção de menores, observando-se o art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, aumento a pena do crime mais grave, no caso, do roubo, em 1/2. Assim, a pena privativa de liberdade definitiva e final é de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Nesse sentido: STJ - HABEAS CORPUS HC 395869 SP 2017/0083097-4 (STJ). Data de publicação: 15/05/2017. Ementa: CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM

CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

A pena pecuniária, tendo em vista o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 72 do Código Penal, deve ser aplicada distinta e integralmente; logo, fixo a pena de multa em 105 (cento e cinco) dias-multa, no piso legal.

Ausentes elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, já que o acusado, embora tecnicamente primário, praticou o delito em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, e mediante violência contra as vítimas. Ainda observo que a reprimenda supera 8 (oito) anos, o que impõe o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do CP.

Não estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade, e tampouco para a suspensão condicional da pena, em razão do quantum da reprimenda imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move em face de VITOR ANTÔNIO DOS SANTOS para CONDENÁ-LO como incurso no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes, e art. 244-B do ECA, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, no piso legal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade e não estão presentes alterações fáticas que justifiquem a decretação de medida cautelar.

Faculto ao acusado o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, o nome do acusado deverá ser lançado no rol dos culpados, oficiando-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Valinhos, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA